

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 876/2537 นาย ดำ หรือ บุญ มี ชื่น ชม
นาย เกษม อริยะวุฒิพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 369, มาตรา 537, มาตรา 570

สัญญาเช่าระบุว่าเมื่อพ้นอายุสัญญาเช่า 15 ปีแล้ว โจทก์ยินยอมตกลงให้จำเลยเช่าต่อได้อีก 14 ปีนั้น กำหนดเวลาเช่าที่กำหนดไว้แน่นอนมีเพียง 15 ปีส่วนเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวหากจำเลยประสงค์จะเช่า โจทก์จะให้จำเลยเช่าต่อไปได้อีก 14 ปีเป็นคำมั่นของโจทก์ที่จะให้จำเลยเช่า จำเลยจะต้องแสดงความจำนงต่อโจทก์ก่อนครบอายุสัญญาเช่า เมื่อจำเลยมิได้แสดงความจำนงที่จะเช่าต่อก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่า การที่จำเลยคงอยู่ในที่เช่าและชำระค่าเช่าภายหลังครบกำหนดสัญญาเช่าเดิมแล้ว จึงเป็นการเช่าโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 570 คำมั่นที่มีอยู่ตามสัญญาเช่าย่อมระงับไป เมื่อโจทก์บอกเลิกการเช่าโดยชอบแล้ว จำเลยจึงไม่มีสิทธิอยู่ในที่เช่าต่อไป

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2512 จำเลยจดทะเบียนเช่าที่ดินดังกล่าวจากโจทก์ เนื้อที่ 1 งาน มีกำหนดเวลา 15 ปี เพื่อปลูกสร้างตึกแถว 2 ชั้น ตกลงชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนเดือนละ 175 บาทและเมื่อสัญญาเช่าครบกำหนดจำเลยยอมให้ตึกแถวเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ โจทก์ให้คำมั่นกับจำเลยว่าเมื่อพ้นกำหนด 15 ปีแล้ว โจทก์ยินยอมให้จำเลยเช่าที่ดินและตึกแถวต่อไปได้อีก 14 ปี โดยคิดค่าเช่าเดือนละ

350 บาท และยอมให้จำเลยนำตึกแถวไปให้ผู้อื่นเช่าช่วง เมื่อสัญญาเช่าครบกำหนด จำเลยไม่เคยแสดงเจตนาสนองรับค้ำประกันที่โจทก์ได้ให้ไว้ แต่จำเลยคงเช่าที่ดินและตึกแถวจากโจทก์ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท การเช่าระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงเป็นการเช่าโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา ต่อมาจำเลยได้นำที่ดินและตึกแถวไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วง โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์การให้เช่าช่วงจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2530 เป็นต้นมาจำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่า โจทก์ไม่ประสงค์จะให้จำเลยเช่าต่อไปจึงได้บอกเลิกสัญญาและให้จำเลยขนย้ายครอบครัวย้ายออกไป แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยขนย้ายครอบครัวย้ายออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 11435 ตำบลพระประโทน (บ่อโตนด) อำเภอเมือง นครปฐม (พระปฐมเจดีย์) จังหวัดนครปฐม และส่งที่ดินกับตึกแถวให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยให้จำเลยชำระเงินค่าเช่าที่ค้างชำระจำนวน 9,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จให้แก่โจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ในอัตราเดือนละ 21,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะขนย้ายครอบครัวย้ายออกจากที่ดินโจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ตกลงให้จำเลยเช่าที่ดินของโจทก์มีกำหนด 29 ปีระยะเวลา 15 ปีแรก จำเลยจะต้องชำระค่าเช่าในอัตราเดือนละ 175 บาท ระยะเวลา 14 ปีหลัง จำเลยต้องชำระค่าเช่าในอัตราเดือนละ 350 บาท จำเลยจะต้องปลูกสร้างตึกแถวสองชั้นในที่ดินดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยและเมื่อครบกำหนด 15 ปี ให้ตึกแถวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ทันที สัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา จำเลยชำระค่าเช่าให้แก่โจทก์เรื่อยมาและนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2530 เป็นต้นมาโจทก์ไม่ยอมรับค่าเช่าจากจำเลยเอง โจทก์จึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา จำเลยได้นำตึกแถวไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงโดยความรู้เห็นยินยอมของโจทก์ตามสัญญาแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเช่าจำนวน 9,000 บาท

จากจำเลยหากจำเลยจะต้องรับผิดชอบเพียงเดือนละ 350 บาทเท่านั้น โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลย หากจะนำตึกแถวดังกล่าวไปให้เช่าก็คงได้ค่าเช่าเดือนละไม่เกิน 350 บาท มีใช้เดือนละ 21,000 บาทขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทและให้ส่งมอบที่ดินพิพาทพร้อมตึกแถวให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยให้จำเลยชำระค่าเสียหายเดือนละ 21,000 บาท แก่โจทก์นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดินพิพาทและส่งมอบที่ดินพิพาทพร้อมตึกแถวแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าในขณะที่ยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์เสียหายไม่เกินเดือนละ 350 บาท นั้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ส่วนที่จำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าสัญญาเช่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาที่กำหนดเวลาเช่าไว้ 29 ปี โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 15 ปี และ 14 ปี เนื่องจากค่าเช่าแต่ละช่วงไม่เท่ากันเป็นสัญญาเช่าที่กำหนดเวลาเช่าไว้แน่นอน เวลาเช่าช่วง 14 ปีหลังไม่ใช่คำมั่นว่าจะให้เช่นนั้น เห็นว่าสัญญาเช่าระบุมีใจความว่าเมื่อพ้นอายุสัญญาเช่า 15 ปีแล้ว โจทก์ยินยอมตกลงให้จำเลยเช่าต่อไปได้อีกมีกำหนด 14 ปี เห็นได้ว่าสัญญาเช่าได้กำหนดเวลาเช่าไว้แน่นอนเพียง 15 ปี

เท่านั้น เมื่อพ้นกำหนด 15 ปีแล้วหากจำเลยประสงค์จะเช่าต่อ โจทก์จะให้จำเลยเช่าต่อไปได้อีก 14 ปี ข้อตกลงในสัญญาเช่าเช่นนี้เป็นคำมั่นของโจทก์ที่จะให้จำเลยเช่าต่อไป คำมั่นที่จะให้เช่านี้ถ้าจำเลยผู้เช่าประสงค์จะเช่าต่อจำเลยต้องแสดงความจำนงที่จะเช่าต่อเสียก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่าแต่คดีนี้ปรากฏว่าจำเลยมิได้แสดงความจำนงที่จะเช่าต่อก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่า เมื่อกำหนดระยะเวลาเช่าครบ 15 ปีตามสัญญาเช่าแล้วจำเลยยังคงอยู่ในที่เช่าและชำระค่าเช่าให้แก่โจทก์ผู้ให้เช่าตลอดมาก็เท่ากับเป็นการเช่ากันโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 570 คำมั่นที่มีอยู่ตามสัญญาเช่าจึงระงับไปในตัวเมื่อเป็นการเช่ากันโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาและโจทก์ได้บอกเลิกการเช่าโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว จำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะอยู่ในที่เช่าอีกต่อไป ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

บทบัญญัติว่าด้วยเช่าทรัพย์สินได้ให้ความหมายหรือขอบข่ายของการเช่าทรัพย์สินหรือสัญญาเช่าทรัพย์สินอยู่ในมาตรา 537 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และถ้า

เป็นการเช่าสังหาริมทรัพย์แล้วยังมีมาตรการสำคัญยิ่งในมาตรา 538 กรณีที่มีการ
พิพาทมาสู่ศาลมากเรื่องหนึ่งก็คือการเช่าสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้เนื่องจากการไม่ปฏิบัติ
กันตามมาตรา 538 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เช่าสังหาริมทรัพย์กันเกินกว่า 3 ปี
โดยทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือกันเอง มิได้ไปจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย เช่นทำสัญญาเช่ากันเองมีกำหนดเวลาเกินกว่า 3 ปี อาจเป็น
5 ปี หรือ 10 ปี ดังนี้ ย่อมบังคับและผูกพันกันเพียง 3 ปีเท่านั้น (คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 1800-1803/2535) ซึ่งก็เป็นไปตามความในมาตรา 538 ตอนท้ายที่ว่า การเช่านั้น
จะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียง 3 ปี หรือกรณีที่ผู้ให้เช่ากับผู้เช่าทำสัญญาเช่า
ติดต่อกัน 10 ปี โดยทำสัญญาเช่า 4 ฉบับ ฉบับละ 3 ปี 3 ฉบับ และ 1 ปี อีก 1 ฉบับ
ติดต่อกันครบ 10 ปี โดยไม่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้ ย่อมบังคับกันได้
เพียง 3 ปี ตามฉบับแรก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 992/2531) สิทธิที่ผู้เช่าจะอยู่ใน
ติดแวนั้นก็คงมีอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาเช่าฉบับแรกเท่านั้น และถือว่า
เป็นการเช่ามีกำหนดเวลาซึ่งครบกำหนดการเช่าตามสัญญาเช่าฉบับแรก และสัญญา
เช่าเป็นอันระงับไปโดยไม่ต้องบอกกล่าว (มาตรา 564) (คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3434/2531) ซึ่งนับว่ามีผลกระทบกระเทือนต่อผู้เช่าเป็นอย่างยิ่งเพราะคาดหมายว่า
สามารถอยู่ได้ตามสัญญาเช่าดังกล่าว นับว่าไม่เป็นธรรมแก่ผู้เช่าอย่างยิ่ง ทางปฏิบัติ
ตามความเป็นจริงแล้ว ผู้ให้เช่าต่างหากไม่ยอมไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งผู้เช่าอยู่ในภาวะจำยอมที่จะต้องทำสัญญาเช่าเพื่อจะได้สามารถประกอบกิจการ
ของตนในทำเลนั้น ไปได้ และเท่าที่มีคดีพิพาทมาสู่ศาลแล้วส่วนใหญ่จะเป็นผู้เช่าที่ได้
รับผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ มาตรา 538 ทั้งที่การทำสัญญาเช่าดัง
กล่าวผู้เริ่มคือฝ่ายผู้ให้เช่า ผู้เช่าไม่อาจบังคับผู้ให้เช่ายินยอมให้เช่าต่อไปจนกว่าจะ
ครบกำหนดที่ตกลงไว้แต่เดิมได้ในทางตรงกันข้ามผู้เช่าอาจถูกฟ้องขับไล่ให้ออกจาก
ทรัพย์สินที่เช่าได้ตลอดเวลา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 181/2535 และ 1800-
1803/2535) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 876/2537 ตามหัวข้อหมายเหตุนี้ มีประเด็น

สำคัญพึงทำความเข้าใจคือคำมั่นจะให้เช่า ซึ่งตามบทบัญญัติว่าด้วยเช่าทรัพย์สินมีได้
บัญญัติไว้โดยตรง จึงต้องนำหลักทั่วไปมาใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับกันซึ่งศาลฎีกา
วางบรรทัดฐานมาตลอดว่า คำมั่นจะให้เช่าของผู้ให้เช่าต่อผู้เช่าว่าเมื่อครบกำหนดตาม
สัญญาเช่าแล้วผู้ให้เช่าจะให้ผู้เช่าได้เช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อไปนั้นบังคับได้(คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 748/2533) คำมั่นจะให้เช่าจึงเป็นทางออกอย่างหนึ่งของผู้เช่าที่จะ
สามารถเช่าทรัพย์สินของผู้ให้เช่าต่อไปได้จนครบกำหนดที่ตั้งใจกระทำต่อกันโดยไม่
ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แทนที่จะทำสัญญาเช่าหลายฉบับซึ่งบังคับได้
เพียงฉบับแรกฉบับเดียวดังที่กล่าวมาแล้ว แต่การที่ผู้ให้เช่าให้คำมั่นว่าจะให้เช่านั้น
แม้จะผูกพันผู้ให้เช่าตามคำมั่นของผู้ให้เช่า ผู้เช่าต้องระมัดระวังว่าผู้เช่าจะต้องแสดง
เจตนาว่าจะเช่าทรัพย์สินของผู้ให้เช่าตามคำมั่นจะให้เช่าก่อนสัญญาเช่าจะสิ้นสุดลง
ด้วย มิฉะนั้นแล้วย่อมไม่ผูกพันผู้ให้เช่าเช่นตัวอย่างคดีนี้ที่ผู้เช่ามิได้แสดงความ
ประสงค์จะเช่าต่อไปภายในกำหนดสัญญาเช่าสัญญาเช่าย่อมเป็นอันระงับไปตาม
มาตรา 564 แม้ว่าผู้ให้เช่าจะให้เช่าต่อไป การเช่าต่อไปก็เป็นเพียงสัญญาเช่าที่ไม่มี
กำหนดเวลา ซึ่งทั้งผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเช่าเมื่อใดก็ได้ภายในไต่เงื่อนไขที่
กฎหมายกำหนด (มาตรา 566 และ 570)และกรณีเช่นนี้ในทางปฏิบัติผู้ที่บอกเลิก
สัญญามักเป็นผู้ให้เช่า(คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 2011/2533,1800-1803/2535) การ
แสดงเจตนาว่าจะเช่าต่อไปนั้นพึงระมัดระวังไว้ด้วยว่าผู้เช่าจะต้องแสดงเจตนาหรือ
ความประสงค์ต่อผู้ให้เช่าเมื่อใกล้จะสิ้นกำหนดสัญญาเช่า หากแสดงเจตนาเร็วเกินไป
และเข้าทำสัญญาเช่าต่อเร็วไป อาจถือว่าเป็นการทำสัญญากันใหม่เพื่อขยายเวลาเช่า
ในสัญญาเดิมออกไปเป็นการหลีกเรื่องการจดทะเบียนตามมาตรา 538 ได้มี
บรรทัดฐานเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4013/2533 โจทก์กับพวกได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน
จากจำเลยกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ 31 มีนาคม 2521 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2523
ครั้นวันที่ 21 มีนาคม 2522 จำเลยได้ทำหนังสือให้โจทก์กับพวกเช่าอีก 4 ปีนับตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน 2524เป็นต้นไป ตามพฤติการณ์แห่งคดีแสดงให้เห็นว่าขณะทำ

หนังสือเพื่อโจทก์กับพวกจะเช่าต่อไปอีก 4 ปีนั้น กำหนดเวลาเช่าตามสัญญาเช่าเดิม
ยังมีอยู่อีก 1 ปี จึงจะครบกำหนดเช่า การทำสัญญาเช่าลักษณะเช่นนี้เป็นการทำ
สัญญาเช่ากันใหม่เพื่อขยายเวลาในสัญญาเช่าเดิมออกไป จึงเป็นการหลีกเลี่ยงการจ
ดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 538 ข้อตกลงเช่ากันใหม่อีก 4 ปีจึงไม่
สมบูรณ์ตามกฎหมาย ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4013/2533 มีการทำสัญญาเช่าช่วง
แรก 2 ปีคือตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2521 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2523 แต่พอเช่ามาได้
1 ปี โดยยังเหลือเวลาเช่าอยู่อีก 1 ปี ก็ทำสัญญาเช่าต่ออีก 4 ปี แต่ข้ามไปว่าเช่า
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2524 เป็นต้นไป ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการขยายเวลาเช่าใน
สัญญาเช่าเดิมออกไปเป็นการหลีกเลี่ยงการจดทะเบียน ผลก็คือสัญญาเช่าที่ทำกัน
ใหม่น้อยมบังคับไม่ได้ ฝ่ายที่เสียหายก็คงไม่พ้นฝ่ายผู้เช่าดังที่กล่าวมาแล้ว สมมติว่า
หากเลื่อนการทำสัญญาเช่ามาปลายปีที่ 2 ก่อนสิ้นกำหนดสัญญาเช่า สัญญาเช่าฉบับที่
2 ย่อมบังคับได้ ซึ่งมีผลแตกต่างกันมาก จึงเป็นข้อสังเกตสำหรับผู้เช่า ต้อง
ระมัดระวังปัญหาเช่นคดีนี้ คดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 876/2537 ก็คงยืนยันหลัก
การเดิมในเรื่องการแสดงเจตนาที่จะเช่าต่อไปของผู้เช่าอ้างคำมั่นของผู้ให้เช่า จะต้อง
กระทำก่อนสัญญาเช่าสิ้นสุดลง เพราะหากพ้นกำหนดแล้วย่อมมีผลให้คำมั่นระงับไป
พร้อมกับความระงับแห่งสัญญาเช่าตามมาตรา 564 การแสดงเจตนาจะเช่าหลังจาก
นั้นย่อมไม่ผูกพันผู้เช่าคดีนี้นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ที่แสดงให้เห็นว่าผู้เช่าจะต้อง
รอบคอบในเรื่องการแสดงเจตนาจะเช่าต่อไป มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายเช่นคดีนี้
เพราะผู้ให้เช่าให้คำมั่นจะให้เช่าถึง 14 ปีเมื่อไม่ได้แสดงเจตนาไว้ การอยู่ต่อไปโดยผู้
ให้เช่าไม่หักทวงก็มีผลเป็นเพียงสัญญาเช่าที่ไม่มีกำหนดเวลาตามมาตรา 570 ซึ่งผู้ให้
เช่าจะบอกเลิกสัญญาเช่าตามมาตรา 566 เมื่อใดก็ได้ทางปฏิบัติก็มักกระทำเช่นนี้อยู่
แล้ว แทนที่ผู้เช่าจะสามารถเช่าต่อไปได้อีก ตามคำมั่นจะให้เช่าถึง 14 ปี ก็อาจอยู่ได้
เพียงไม่กี่เดือนก็ถูกขับไล่เสียแล้ว พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา